CySec – les 6

Lokale wetgevingen en contracten

Nova College

Programma

- Terugblik vorige les
- Leerdoelen
- Contracten
- Nederlandse wetgeving
- Amerikaanse wetgeving
- Chinese wetgeving
- Volgende week

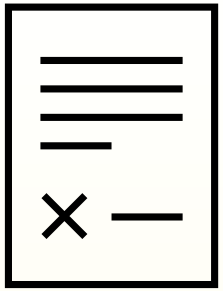
Wat weten we nog van vorige les?

- Netwerken
  - Afluisteren
  - aanvallen
  - Beschermen

Leerdoelen

- Aan het einde van de les:
  - Kennen we enkele van de standard contract types
  - Kennen we enkele van de belangrijkste Nederlandse cyber wetten
  - Kennen we enkele van de belangrijkste Amerikaanse cyber wetten
  - Kennen we enkele van de belangrijkste Chinese cyber wetten

Contracten



- Binnen de elk bedrijf heb je te maken met contracten, vele contracten.
- Het is daarom aangeraden om te weten wat je eventueel voor je hebt voordat je tekent.

- Algemene tips:
  - EERST helemaal lezen
  - Bij twijfel van taal breng het langs een advocaat or juridisch adviseur
  - Bij nog meer twijfel, vraag om verheldering van contract – Dit is je recht!

Contracten - NDA

- Non-disclosure agreement = geheimhoudingsovereenkomst
- Bedoeld om gegevens en bedrijfsprocessen veilig te houden van ongewensten
- Vaak voor kritische sectoren
- Vaak enkele jaren
- Kan misbruikt worden door niet eens te laten vermelden dat je bij bedrijf X hebt gewerkt voor Y aantal jaar.
- NDA’s beschermen niet tegen illegale acties van een bedrijf.

Contracten - NCA

- Non-compete agreement = Competite verbod overeenkomst
- Zorgt ervoor dat je niet gaat werken in exact dezelfde branch als waar je hebt gewerkt
- Concurenten kunnen dan geen bedrijfsgeheimen stelen via jouw aanname.
- Mag niet Sector breed zijn
- Is vaak tijdelijk
- Staat meestal een vertrekbonus tegenover

Contracten - SDA

- Software development agreement = Software ontwikkelingsovereenkomst
- Hierin staan de afspraken rondom de te maken software, welke eisen worden gesteld en in welk tijdsframe.
- Is ter bescherming van zowel ontwikkelaar als klant
- Zorgt voor duidelijke afspraken
- Vergelijkbaar met een plan van aanpak

Contracten - SLA

- Software License agreement = Software licentie overeenkomst
- Een afspraak om een software te mogen gebruiken voor
  - Een bepaalde periode
  - Een bepaalde doeleinde
  - Een bepaalde hoeveelheid mensen

- Dit zijn softwares die al afgerond zijn en verhuurd worden.

Contracten - MSA

- Maintenance and support agreement = onderhoud en ondersteuningsovereenkomst
- Is een afspraak om updates te blijven uitvoeren en ondersteuning te bieden bij problemen
- Of onbetaald met een voorschot binnen development betalingen
- Of kleine maandelijkse bijdrage
- Zorg ervoor dat de MSA een einddatum heeft die gepast is!

Contracten – The skipped 4

- Terms of service
- Privacy policy
- EULA – end of user license agreement
- AUP – acceptable use policies

Waarom terms en conditions soms handig kan zijn, Sommige bedrijven hebben lol.

5. ADDITIONAL OBLIGATIONS IN ELDRITCH LAW

Time for a pause, as We understand by now your mind is longing for respite, having endured the above numerous provisions of legal jargon.

So, setting aside the weighty tomes of somber legality, embracing a lighter path of ancient customs and mystical decrees that governed the fair folk, please be wary that in accepting this Pact, you agree to refrain from striking a deal with another creature of Fey, Infernal, or otherwise Eldritch origin. Should you nonetheless not be able to withstand the seductive melody whispered by their malevolent terms, We reserve the right to sever all ties professional or social with the end user, and seek appropriate remedy from the Morninglord.

- Larian studios voor baldur's gate 3

"However, this restriction will not apply in the event of the occurrence (certified by the United States Centers for Disease Control or successor body) of a widespread viral infection transmitted via bites or contact with bodily fluids that causes human corpses to reanimate and seek to consume living human flesh, blood, brain or nerve tissue and is likely to result in the fall of organized civilization."
- Amazon Lumber

"You also agree that you will not use these products for any purposes prohibited by United States law, including, without limitation, the development, design, manufacture or production of nuclear, missiles, or chemical or biological weapons."
- Apple Itunes

"By placing an order via this web site on the first day of the fourth month of the year 2010 Anno Domini, you agree to grant Us a non transferable option to claim, for now and for ever more, your immortal soul"
- Gamestation

Lokale cyber wetten

Nederlandse cyber wetten

- Veel overlap met de Europese wetten

- Wet Computer criminaliteit 3
  - De uitvoerende lokale wet die de NIS2 en AVG ondersteund en uitbreid
  - Deze wet laat politie en de geheime dienst toe om computers te hacken van verdachte individuen.
- De Kansspelwetgeving
  - Gaat over de regels waar kansspelen zoals casinos zich aan moeten houden.
  - Deze wetten worden aangescherpt voor enkele games die lootboxes hebben.
  - Belgie is hier al verder mee
  - Een voorbeeld van een geblokkeerde game: Pokémon pocket

Amerikaanse cyber wetten

- Regering eerst, bedrijven tweede, bevolking laatste
- Amerikaanse wetten hebben enige overlap met de Europese wetten maar een focus op regering.
- De Amerikaanse tech markt is groot en vele van de grote spelers bevinden zich in Amerika.

- Belangrijke wetten: HIPAA, FISMA en NIST cybersecurity

Amerikaanse cyber wetten - HIPAA

- HIPAA = Health Insurance Portability and Accountability Act
- Origineel gesproken een verzekeringswet voor gezondheidszorg
- Later uitgebreid om de gegevens van zowel patiënten als de regering te beschermen.
- Concrete wetten over encryptie, beveiliging en toegang tot netwerken en data.
- HIPAA vereist ook reguliere inspecties

Amerikaanse cyber wetten - FISMA

- FISMA = Federal Information Security Modernization Act
- De NIS2 van Amerika voor de regering en de externe ontwikkelaars.
- FISMA is bedoeld om veilige IT systemen te bouwen, onderhouden en benutten
- FISMA vereist een 48 uur melding bij datalek of hack, NIS2 is 24 uur.

Amerikaanse cyber wetten - NIST

- NIST = National Institute of Standards and Technology
- Dit is het controle orgaan en de template bouwer van de Cyber beveiliging binnen Amerika.
- Voldoe je niet aan de NIST dan kan je geen grote projecten draaien binnen Amerika.

Chinese Cyber wetten

- China heeft net als Amerika een Regering eerst mentaliteit.
- Chinese cyber wetten gaan soms verder dan Europese maar zijn vaak ook vager met uitweggetjes voor de regering.
- China is een grootmacht op het gebied van tech gebruik en productie en daarom belangrijk voor wetgeving

- De belangrijkste wetten om te kennen zijn: PIPL en CSL

Chinese Cyber wetten - PIPL

- PIPL = Personal Information Protection Law
- De GDPR wet van China
- Bescherming van persoonsgegeven over heel de het Chinese volk
- Bevat wetten over hoe bedrijven moeten omgaan met data
- Extra wet in PIPL: Chinese data naar buitenlandse derde vereist 3 controles. Bij EU is dat 2.
- PIPL -> bijna ongelimiteerde toegang voor de Chinese overheid voor data.

Chinese Cyber wetten - CSL

- CSL = Cyber security law
  veel wetten hierin gaan over staat en volk veiligheid.

- 2 wetten springen uit als opmerkelijk
  - Chinese data is wettelijk verplicht in China bewaard te worden.
  - Applicaties gesponsord door buitenlandse overheden worden (meestal) geblokkeerd voor de Chinese markt.

Chinese Cyber wetten – Andere wetten

- Verbod tegen Crypto
  - Crypto traden en minen is sinds 2012 niet toegestaan wegens oneerlijke en valse handel
- Influencer verbod
  - Influencers voor enkele sectoren zijn niet toegestaan om hun werk te doen binnen China zonder een certificaat van bekwaamheid binnen dat veld.
- Verbondenheid wet
  - Tech bedrijven moeten verbonden zijn met de Chinese regering (vaak in ruil voor subsidies) en moeten op bevel data afleveren aan de Chinese regering over iedere gebruiker die gewenst is.

Volgende week

- Social enigineering
- Type hackers
- (Non) Ethical hacking
- Hack this site en alternatieven